

한국농어촌공사 감사

[개선] 요구 및 [통보]

제 목 수리시설유지관리 공사의 감독과 검사업무 기준 미흡

해 당 부 서 □□지역본부, △△지역본부, ◁▷지역본부, ●●●●단,
●●●●●●단

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○처에서는 공사에서 관리하는 농업생산기반시설 수선비 집행과 관련된 업무를 원활하게 수행하기 위하여 「수리시설유지관리 수선비 집행 관리지침¹⁾」을 규정하고 있고,

□□지역본부, △△지역본부, ◁▷지역본부 관할지사 및 ●●●●단, ●●●●●●단에서는 농업생산기반시설의 누수·파손 및 안전관리 등 정비를 요하는 상황이 발생할 경우 및 안정적 농업용수 공급을 위하여 수리시설유지관리 공사를 시행하고 있다.

2. 판단기준

공사 「수리시설유지관리 수선비 집행 관리지침」(이하 “지침”이라 한다.) 제2조

1) 제정: 2017. 1. 1., 개정: 2021. 1. 11.

(적용범위)에 따르면 수리시설유지관리 수선비 집행은 관계 법령 및 다른 규정
에 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 지침에서 정하는 바에 따른다고 되어 있
고,

지침 제11조(준공·정산) 제2호에 따르면 담당부서장은 공사에 직접 관여하
지 않은 초급기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 또는 해당분야 2년 이상의 업무
경력이 있는 사원 이상의 자를 준공검사자로 임명하고, 같은 조 제3호에 따라
준공검사자가 준공검사를 실시하도록 되어 있다.

따라서 수리시설유지관리 수선비를 집행하는 부서에서는 유지관리공사의 계
약상대자로부터 준공검사를 요청받았을 경우 공사에 직접 관여하지 않고, 초급
기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 또는 해당 분야 2년 이상의 업무경력이 있는
사원 이상의 자를 임명하여 준공검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지역본부, △△지역본부, ◁▷지역본부 관할지사 및 ○●○○○단,
●●●●●●단에서 감사대상기간 동안 시행·완료한 수리시설유지관리 공사의
준공검사자 임명현황을 확인한 결과,

[표]와 같이 총 1,972건의 공사금액 0,000백만 원 상당액의 유지관리공사를
준공하면서 공사감독으로 임명된 자가 준공검사를 실시하고 준공대가를 지급하
였다.

[표] 수리시설 유지관리공사 감독·검사 검직 현황

(금액 단위 : 천 원)

구분	계		연도별 현황					
			2022		2023		2024	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

가. 관련부서 의견

□□지역본부, △△지역본부, ◁▷지역본부 관할지사 및 ○○○○○단, ●●●●●단에서는 공통적으로 지침에 감독과 검사의 겸직에 대한 명확한 기준이 없어 「시설공사검사업무처리지침」 제7조 및 국가계약법 제57조 각호의 1에 따라 “유지·보수에 관한 공사 등 계약의 이행 후 지체없이 검사를 하지 아니하면 그 이행의 확인이 곤란한 경우, ”계약 금액이 3억원 이하인 물품의 제조 또는 공사 계약의 경우“에 해당되어 공사감독과 준공검사자를 겸직하였다는 의견을 제시하였고,

□□지역본부 ◇◇○○○지사와 ●●●●●단은 기계직의 현원이 1명으로 기계분야 유지보수 공사는 현실적으로 겸직이 불가피한 점과 긴급 소액 유지관리공사에 대한 준공검사자 임명, 준공검사 실시 및 결과 보고 등에 대해 효율적으로 업무를 처리할 수 있도록 관련 규정의 재정비 건의를 요구하였다.

한편, ○○○○○처에서는 지침에 감독과 검사의 겸직에 관련된 조항이 없어 개선이 필요하다는 수감부서의 의견을 인지하고 있고, 추후 부서 의사결정 단계를 거쳐 규정을 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

「시설공사검사업무처리지침」 제7조 및 국가계약법 제57조에 따라 공사감독이 준공검사업무를 겸직할 수 있다는 의견을 검토한 결과,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.) 제57조(감독과 검사직무의 겸직)에는 계약금액이 3억 원 이하인

공사가 국가계약법 시행령과 다르게 지침에서 예외를 두지 않는 이유를 확인해 본 결과, ○○○○○처에서는 발주금액이 대부분 3억 원 이하인 유지관리 사업의 감독·검사 직무 겸직을 허용할 경우 최소한의 감독업무 견제절차를 상실할 우려가 있고, 감독자와 시공업체와의 유착으로 인한 부패의 소지가 있어 지침(2017년 제정·시행)에서는 의도적으로 감독·검사 직무 겸직을 허용하지 않고 있다고 답변하였다.

다만, 최근 5개년간 감사실에서 실시한 성과감사 및 종합감사에서 ‘수리시설 유지관리공사의 감독·검사 겸직’ 지적사례가 총 447건²⁾이나 지적될 만큼 일선 부서에서는 국가계약법의 감독과 검사직무의 겸직 예외 사항으로 인하여 준공검사 업무에 혼란이 많이 발생하고 있으므로 이런 업무 혼란을 방지하기 위하여 대안을 마련할 필요성이 크다고 판단된다.

사장(○○○○○처장)은 ① 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제57조에 따라 공사감독과 준공검사 직무의 겸직 예외 사항과 「수리시설유지관리 수선비 집행지침」의 충돌로 업무 혼선이 발생하지 않도록 지침을 구체화하는 등 조치를 취하고, (개선)

2) 2020년 유지관리사업비 집행실태 성과감사 332건, 2023년 ☒ ☒ ○○○○○○단 종합감사 20건, 2023년 ☐ ☐ 지역본부 종합감사 52건, 2023년 ☆☆☆ 지역본부 종합감사 21건, 2024년 ▽▽종합감사 22건

② 수리시설 유지관리공사 준공시 준공검사자는 공사에 직접 관여하지 않은 초급기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 또는 해당 분야 2년 이상의 업무경력이 있는 사원 이상의 자를 임명하여 수행할 수 있도록 관련 직원 교육 및 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)